

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 472/2539 พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
นาย สมพงษ์ จิวทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 76

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคแรก, มาตรา 218 วรรคแรก, มาตรา 225

ปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยที่ว่าขณะจำเลยกระทำความผิดจำเลยมีอายุยังไม่เกินยี่สิบปีแต่ศาลชั้นต้นมิได้ระบุไว้ในคำพิพากษาให้ลดหรือไม่ลด มาตราส่วนโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา76แก่จำเลยเป็นการชอบหรือไม่ นั้นมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและมีได้เป็นข้อที่จำเลยยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค2จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา225 ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยมีเหตุสมควรได้รับการลดมาตราส่วนโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา76เป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ภาค2อันเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค2พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปีฎีกาจำเลยจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา218วรรคแรก

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ จิต และ ประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ , 62, 89,106, 116 ธิบของกลาง

ยกเว้น ธนบัตร คืน เจ้าของ

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มีความผิด ตาม พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 6, 13 ทวิ วรรคหนึ่ง , 89, 106, และ 116 เป็นการกระทำ กรรมเดียวผิด ต่อ กฎหมาย หลายบท ให้ ลงโทษ บทหนัก ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษ ฐาน ขาย เมทแอมเฟตามีน ซึ่ง เป็น วัตถุ ออกฤทธิ์ ใน ประเภท 2 ให้ จำคุก 5 ปี จำเลย ให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณานับ เป็นเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คง จำคุก 2 ปี 6 เดือน ริบ เมทแอมเฟตามีน และ กระดาษ ฟอยล์ของกลาง ให้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข และ คืน ธนบัตร ของกลาง แก่ เจ้าของ

จำเลย อุทธรณ์ ขอให้ ลด มาตรการ ส่วน โทษ และ รอกาลลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

ចំណាយ ភ្នាក់

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า คดี มี ปัญหาข้อกฎหมาย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่าขณะ
จำเลย กระทำ ความผิด จำเลย มี อายุ ยัง ไม่เกิน ยี่สิบ ปี แต่ ศาลชั้นต้นมิได้ ระบุ
ไว้ใน คำพิพากษา ให้ ลด หรือไม่ ลด มาตรา ส่วน โทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 76 แก่ จำเลย เป็น การ ชอบ ด้วย กฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า ปัญหา ดัง
กล่าว มิได้ เป็น ปัญหา อัน เกี่ยว ด้วยความสงบ เรียบร้อย และ มิได้ เป็น ข้อ ที่
จำเลย ยกขึ้น ว่า กัน มา แล้วโดยชอบ ใน ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 เพราะ ตาม อุทธรณ์
ของ จำเลย นั้น จำเลยเพียงแต่ อุทธรณ์ ขอให้ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ลด มาตรา ส่วน

โทษ แก่ จำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 เท่านั้น ฎีกา ของ จำเลย จึง
ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคแรก
ประกอบ ด้วย มาตรา 225 ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย ส่วน ข้อ ที่ จำเลย ฎีกา ว่าจำเลย
มีเหตุ สมควร ได้รับ การ ลด มาตรา ส่วน โทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา
76 นั้น เป็น การ โต้เถียง ดุลพินิจ ของ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2อันเป็น การ ฎีกา ใน
ปัญหาข้อเท็จจริง และ คดี นี้ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2พิพากษายืน ตาม ศาลชั้นต้น ให้
ลงโทษ จำคุก จำเลย ไม่เกิน ห้า ปี ฎีกา ข้อ นี้จึง ต้องห้าม ตาม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย เช่นกัน

พิพากษายก ฎีกา จำเลย

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ